

Fondements conceptuels et théoriques des institutions administratives comparées

L'étude des institutions administratives comparées désigne la démarche scientifique et méthodologique visant à analyser, classer et évaluer les structures, les modes d'organisation, les cultures de gestion et les régimes juridiques des administrations publiques de différents États. Elle dépasse la simple description formelle des organigrammes pour saisir la manière dont les trajectoires historiques, les structures sociales et les cultures politiques façonnent l'exercice de la puissance publique. L'objectif de cette discipline est de dégager des régularités institutionnelles, d'identifier des modèles d'organisation et de comprendre les mécanismes de circulation ou de transfert des réformes administratives à l'échelle internationale.

Les fondements théoriques de l'administration comparée reposent principalement sur la typologie des modèles d'État et de bureaucratie. Le sociologue Max Weber a posé les bases de l'analyse comparative en théorisant le modèle de la bureaucratie légale-rationnelle, caractérisé par la hiérarchie, la spécialisation des tâches, le recrutement au mérite et l'impersonnalité des règles. Bien que ce modèle aspire à l'universalité, la recherche comparative a mis en évidence l'existence de trajectoires administratives nationales profondément divergentes.

La doctrine contemporaine, notamment à travers les travaux de politistes comme Christopher Pollitt, Geert Bouckaert ou B. Guy Peters, classe les administrations des pays développés en deux grands modèles idéaux-typiques. Le premier est le modèle de l'État de droit continental (*Rechtsstaat*), prédominant en France, en Allemagne et en Italie. Dans ce modèle, l'administration dispose d'une identité juridique distincte du secteur privé (le droit administratif), d'une forte tradition de centralisation, et d'un corps de fonctionnaires permanents recrutés sur concours et protégés par un statut rigide. L'action publique y est légitimée par la conformité à la loi et la poursuite de l'intérêt général.

Le second est le modèle anglo-saxon ou pluraliste, caractéristique du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande. Ce modèle se caractérise par l'absence d'une distinction stricte entre droit public et droit privé (principe de la *Rule of Law*). L'administration y est perçue de manière pragmatique comme un prestataire de services. Les structures y sont plus fragmentées, décentralisées, et perméables aux méthodes de gestion du secteur privé. Les fonctionnaires n'y bénéficient pas d'un statut dérogatoire exorbitant du droit commun, et les carrières y sont gérées de façon contractuelle et flexible.

Enfin, la théorie des transferts institutionnels et de la dépendance au sentier (*path dependency*) éclaire la manière dont les institutions évoluent. Elle démontre que les réformes administratives ne se diffusent pas de manière mécanique. Lorsqu'un outil managérial (comme le budget-programme ou l'agencification) est exporté d'un modèle anglo-saxon vers un modèle continental ou vers un État post-colonial, il subit un processus de réinterprétation et d'hybridation culturelle déterminé par l'héritage institutionnel historique du pays d'accueil.

Évolution historique et trajectoires de structuration des modèles administratifs

L'évolution des institutions administratives à travers le monde est marquée par des phases de divergence historique suivies de phases de convergence relative sous l'effet de la mondialisation

des standards de gestion. Le modèle administratif français s'est structuré à travers une longue tradition de centralisation étatique, initiée par la monarchie absolue, consolidée par la Révolution jacobine et systématisée par l'Empire napoléonien. Cet héritage a produit une administration dotée d'une forte puissance régaliennne, structurée autour de grands corps de l'État (Conseil d'État, Cour des Comptes, Inspection des Finances) et d'un maillage territorial strict assuré par les préfets.

Le modèle britannique a suivi une trajectoire inverse, privilégiant le pragmatisme institutionnel et le pouvoir local. La bureaucratie centrale y est restée modeste jusqu'au milieu du XIXe siècle, époque où le rapport Northcote-Trevelyan de 1854 a introduit le recrutement sur concours et l'impartialité politique de la *Civil Service*. À partir des années 1980, sous l'impulsion de Margaret Thatcher, le Royaume-Uni est devenu le laboratoire mondial du Nouveau Management Public (NMP), démantelant les ministères intégrés au profit d'agences d'exécution autonomes (*Next Steps*) et externalisant massivement les services publics.

En Afrique subsaharienne, et particulièrement au Sénégal, la trajectoire historique est celle de la transplantation et de l'adaptation du modèle colonial. En 1960, le Sénégal hérite des structures administratives de l'Afrique Occidentale Française (AOF), calquées sur le modèle jacobin et napoléonien français. Cette administration coloniale, initialement conçue pour le maintien de l'ordre et l'extraction des ressources, a dû être convertie en une administration de développement et de construction nationale. Malgré les réformes successives, le cordon ombilical juridique et culturel avec le modèle français est resté puissant, se manifestant par le maintien d'un droit administratif écrit, de corps de contrôle d'élite, et d'un système de fonction publique de carrière et de statut.

Mécanismes comparés d'organisation administrative : Fonction publique et Organisation territoriale

L'analyse comparative des mécanismes de fonctionnement administratifs se focalise principalement sur deux axes : le régime de gestion des ressources humaines et l'organisation des relations entre l'État central et les territoires.

En matière de fonction publique, l'analyse comparée oppose le système de la carrière au système de l'emploi. Le système de la carrière, en vigueur au Sénégal, en France et en Allemagne, recrute les agents en début de vie professionnelle par voie de concours fondés sur les diplômes. L'agent intègre un corps ou un cadre d'emplois, bénéficie d'une garantie de l'emploi et progresse à l'ancienneté ou au choix selon une grille indiciaire rigide. Ce mécanisme favorise la loyauté, la neutralité et la mémoire institutionnelle, mais souffre d'un manque de flexibilité face aux besoins changeants de l'administration.

À l'inverse, le système de l'emploi, pratiqué aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en partie au Royaume-Uni, recrute un candidat pour un poste spécifique, sur la base de compétences techniques précises et pour une durée souvent contractuelle. La rémunération est négociée et liée aux performances individuelles, et la garantie de l'emploi n'est pas absolue. Ce mécanisme offre une grande agilité managériale et permet d'ajuster rapidement les effectifs, mais il expose l'administration à un risque de politisation (comme le *spoils system* américain) et de perte de continuité du service public.

En matière d'organisation territoriale, la comparaison s'établit entre l'État unitaire centralisé, l'État régionalisé et l'État fédéral. L'État fédéral (comme les États-Unis, l'Allemagne ou le Nigeria) repose sur la superposition de deux ordres juridiques et constitutionnels autonomes, où les États fédérés disposent de leur propre pouvoir législatif et judiciaire. L'État unitaire (comme le Sénégal ou la

France) conserve l'indivisibilité de la souveraineté nationale. Cependant, son fonctionnement varie selon le degré de décentralisation et de déconcentration. La déconcentration transfère le pouvoir de décision au sein de l'État central vers des agents locaux (préfets, directeurs régionaux), tandis que la décentralisation opère un transfert de compétences et de légitimité vers des collectivités territoriales autonomes, élues par les populations locales et dotées de la personnalité juridique. [1]

Enjeux contemporains, convergence managériale et objectifs de politiques publiques

Les institutions administratives contemporaines font face à des défis mondiaux similaires qui impulsent une dynamique de convergence vers des standards de gouvernance internationaux. Le premier enjeu est l'adaptation à la transition numérique et à l'intelligence artificielle. Tous les États, indépendamment de leur tradition juridique, cherchent à dématérialiser leurs procédures pour bâtir une administration sans papier (*paperless administration*). Cet enjeu redéfinit les structures mêmes des ministères, favorisant des organisations plus horizontales, en réseaux, au détriment des structures hiérarchiques pyramidales traditionnelles.

Le deuxième enjeu est la gestion de la rareté budgétaire et l'exigence de transparence financière. Sous la pression des marchés financiers et des institutions multilatérales (FMI, Banque Mondiale, OCDE), les administrations adoptent des mécanismes de gestion axés sur les résultats. La budgétisation par programmes et les indicateurs de performance, d'origine anglo-saxonne, se sont imposés à travers le monde. Au sein de l'UEMOA, cette convergence s'est matérialisée par l'obligation faite aux États membres, dont le Sénégal, de transposer les directives de 2009 pour moderniser la gouvernance financière publique.

Le troisième enjeu réside dans la gestion de crise et la résilience institutionnelle. Les crises sanitaires globales, le changement climatique et les menaces sécuritaires transfrontalières obligent les administrations à réviser leurs mécanismes de coordination interministérielle. L'objectif des politiques publiques est de dépasser le fonctionnement en silos sectoriels pour construire des structures agiles, capables de mobiliser rapidement des ressources transversales et de coopérer efficacement avec les organisations internationales et les administrations des États voisins.

Limites, critiques et risques de l'universalisme institutionnel

La comparaison internationale des institutions met en lumière des limites conceptuelles majeures et les dangers liés à l'importation aveugle de modèles étrangers, souvent qualifiée de "mimétisme institutionnel" ou de "fétichisme de la bonne pratique". La première critique, portée par l'approche de l'écologie de l'administration publique développée par Fred Riggs, souligne qu'une institution ne peut être dissociée de son environnement socio-culturel. Transplanter un outil managérial sophistiqué, conçu pour un environnement doté d'une économie formelle et d'une technologie avancée, dans un contexte marqué par l'informalité économique, le clientélisme politique ou des tensions communautaires engendre souvent des dysfonctionnements majeurs et produit des "institutions de façade".

La deuxième limite réside dans le phénomène de la bureaucratie de papier ou du découplage. Pour complaire aux bailleurs de fonds internationaux et améliorer leur classement dans les indices de gouvernance mondiaux, de nombreux pays en développement adoptent des lois et créent des agences ou des chartes de qualité calquées sur les standards occidentaux. Dans la pratique, ces structures demeurent vides de substance opérationnelle, les décisions réelles continuant de se prendre selon des logiques informelles, patrimoniales ou politiques, ce qui crée une dualité paralysante au sein de l'appareil d'État.

Sur le plan de la souveraineté, la critique doctrinale dénonce la standardisation forcée de l'action publique par l'intermédiaire de la conditionnalité des réformes. Les institutions financières internationales tendent à imposer une feuille de route uniforme de modernisation administrative (réduction de la masse salariale, privatisations, agencification), qui oblitère les spécificités historiques et les besoins réels de développement endogène des États, affaiblissant la légitimité des réformes auprès des populations locales.

Analyse de l'application pratique et comparaisons : Sénégal, France et Modèle Anglo-Saxon

L'examen du modèle administratif sénégalais à la lumière de l'analyse comparée révèle un cas d'école d'hybridation institutionnelle, oscillant entre la fidélité formaliste à l'héritage français et les exigences managériales globales.

Au niveau de la fonction publique, le Sénégal est resté ancré dans le modèle français de la carrière, régi par un statut général des fonctionnaires. Cette option garantit l'impartialité de l'État et protège l'administration des purges politiques à chaque alternance démocratique (en 2000, 2012 et 2024), ce qui constitue un facteur de stabilité remarquable en Afrique de l'Ouest. Toutefois, comparé au modèle de l'emploi anglo-saxon ou même aux réformes de flexibilisation introduites en France (comme la contractualisation croissante des emplois supérieurs), le système sénégalais souffre d'une grande rigidité, peinant à attirer des compétences techniques de pointe dans le secteur du numérique ou de l'ingénierie financière en raison d'une grille salariale non concurrentielle.

En matière d'organisation territoriale, le Sénégal a mené une politique de décentralisation ambitieuse à travers l'Acte III de la décentralisation de 2013, s'inspirant des lois de décentralisation françaises. La communalisation intégrale sénégalaise a cherché à rapprocher le pouvoir des citoyens. Cependant, la comparaison internationale montre que contrairement aux collectivités locales britanniques ou américaines, qui disposent d'une large autonomie fiscale et du pouvoir de lever l'impôt de manière autonome, les collectivités sénégalaises restent financièrement asphyxiées et sous la tutelle technique étroite des préfets de l'État central, limitant la portée réelle du développement local.

Enfin, l'introduction de la gestion axée sur les résultats et du budget-programme en 2020 illustre le processus de sédimentation institutionnelle. Le Sénégal a superposé des outils de performance inspirés de la tradition managériale anglo-saxonne sur des structures de contrôle comptable a priori héritées du droit napoléonien français. Cette cohabitation engendre des tensions opérationnelles : les responsables de programme disposent théoriquement de la liberté de gestion, mais dans la pratique, les règles rigides de la comptabilité publique et la pesanteur des contrôles formels de régularité freinent l'exécution rapide des projets. L'enjeu pour la haute fonction publique sénégalaise réside dans le dépassement de ce mimétisme formel pour inventer une gouvernance publique synthétique, qui préserve les garanties de régularité et d'impartialité du droit continental tout en intégrant le pragmatisme et l'agilité managériale indispensables pour conduire l'émergence économique du pays.